

1121031-92.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Claudio Antonio Marquesi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 24ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... o autor foi indevidamente acusado de roubo dentro do estabelecimento da ré no dia 14/10/2022. A funcionária do caixa acusou o autor de ter colocado um produto da loja em seu bolso na frente de todos que estavam presentes, causando-lhe constrangimento. Não houve pedido de desculpa da funcionaria pela acusação vexatória e preconceituosa, realizada em direção ao autor. O autor registrou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

24ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1121031-92.2022.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1121031-92.2022.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Nailton de Jesus dos Santos

Requerido:

AMERICANAS S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Claudio Antonio Marquesi

Vistos.

NAILTON DE JESUS DOS SANTOS ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de LOJAS AMERICANAS S.A., alegando, em síntese, que o autor foi indevidamente acusado de roubo dentro do estabelecimento da ré no dia 14/10/2022. A funcionária do caixa acusou o autor de ter colocado um produto da loja em seu bolso na frente de todos que estavam presentes, causando-lhe constrangimento. Não houve pedido de desculpa da funcionaria pela acusação vexatória e preconceituosa, realizada em direção ao autor. O autor registrou boletim de ocorrência. Pede o benefício da justiça gratuita. Requer a condenação da ré por indenização por dano à sua imagem no valor de R\$ 20.000,00. Requer a intimação da ré a apresentar as gravações do locar contendo o ocorrido.

Foi deferido os benefícios da justiça gratuita.

Citada, a ré ofertou contestação de fls. 38/50, arguindo, preliminarmente, inexistência de nexos de causalidade e ausência de provas que a abordagem tenha sido excessiva, como narra o autor. É direito da empresa, quando achar necessário, abordar de forma gentil o cliente que pareça estar realizando uma atividade suspeita, de modo que não houve qualquer irregularidade na conduta da empresa ré. Assim, inexistente a conjunção dos elementos configuradores da responsabilidade civil.

Impugna o pedido de inversão do ônus da prova. Impugna o pedido de indenização por danos morais, pois não houve nexos causal ou responsabilização por parte da ré, além de não ter tido os requisitos essenciais para a caracterização de danos morais. Questiona o valor pedido pelo autor em sua inicial. Requer a improcedência da ação. Juntou documentos.

A autora manifestou-se em réplica a fls. 116/121.

É o relatório.

Fundamento e decido

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas.

Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal já de há muito se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RTJ 115/789).

O autor compareceu a Delegacia de Polícia e solicitou a elaboração de boletim de ocorrência dos fatos ocorridos, conforme documentos de fls. 19/24. Os fatos são graves. A funcionária da ré acusou o autor de furto de produtos do estabelecimento empresarial o fazendo na presença de várias pessoas.

Trata-se de relação de consumo, de modo que o ônus da prova era da ré. Como ela não trouxe provas de que a abordagem foi feita de forma discreta e cautelosa, a versão do autor é fidedigna. Em primeiro lugar, a ré confessa que houve uma abordagem, e não conseguiu negar a controvérsia sobre a existência de constrangimento na abordagem. Sequer trouxe aos autos imagens que possivelmente existem, como sói acontecer nesse tipo de comércio de varejo.

Assim, diante do constrangimento sofrido, reconhece-se a presença de dano moral sofrido pelo autor.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, deve o magistrado recorrer a seu prudente arbítrio, observando as circunstâncias de cada caso concreto, levando em conta, sobretudo, o grau de extensão do dano; as condições econômicas das partes envolvidas; os antecedentes pessoais de honorabilidade e confiabilidade do ofendido; a intensidade do sofrimento psicológico gerado pelo vexame sofrido; a finalidade admonitória da sanção, para que a prática do ato ilícito não se repita; e o bom senso, para que a indenização não seja extremamente gravosa, aponto de gerar um enriquecimento sem causa ao ofendido, nem irrisória, que não chegue a lhe propiciar uma compensação para minimizar os efeitos da violação ao bem jurídico. No caso dos autos, entendo suficiente, para atender aos critérios citados, o arbitramento em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para minimizar os sofrimentos do autor.

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, para condenar a ré a pagar indenização por danos morais no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelos índices da tabela prática do E.TJSP e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da publicação desta. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA